МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 07 дугаар сарын 25 № 01/38 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД Т.МӨНХСАЙХАН ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.12 дахь заалтад "Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл боловсруулж, Улсын Их Хуралд хүргүүлэх" гэж заасны дагуу Комиссоос 2024 онд Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэлийг Улсын Их Хурлаар хэлэлцүүлж, "Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэл, эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2023 оны тайланг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай" 2024 оны 05 дугаар сарын 02-ны 37 дугаар тогтоолыг баталсан.

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэлийн "Хүүхдийн эрхийн зарим асуудал" сэдэвт бүлгийн хүрээнд 9 санал, зөвлөмжийг хүргүүлснээс Улсын Их Хурлын тогтоолд 6 санал нь багцлагдаж туссан, 3 санал нь тусаагүй байна.

"Хүүхдийн эрхийн зарим асуудал" сэдэвт бүлгийн хүрээнд байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхтэй холбоотой дараах нөхцөл байдал тогтоогдсон. Үүнд:

1. Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд уналт таталтын эсрэг эмийг эмчийн жороор өдөр тутамдаа хэрэглэх ёстой хэдий ч эмийн чанар, нөөц, татан авалт, бүртгэл болон орон нутагт шууд түгээдэггүй зэрэг шалтгаанаар эмээ тогтмол ууж чадахгүй байх нөхцөл үүсдэг байна. Комиссоос байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй 263 эцэг, эхээс авсан санал асуулгаар байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн зайлшгүй шаардлагатай эм, тарианы хүртээмжтэй байдлыг тандаж үзэхэд нийт оролцогчдын 82.7 хувь нь хүртээмжгүй, 17.3 хувь нь хүртээмжтэй гэж дүгнэсэн.

2. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны "Эмийн жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 11 дүгээр тогтоолын 2 дугаар зүйлийн 2.7 дахь хэсэгт "Төрөөс эмийн зардлыг нь хариуцан амбулаториор эмчлэх өвчний жагсаалтад тусгагдсан тархины саажилт, уналт таталттай хүүхдийн уналт таталтын эсрэг эмийн үнийн хөнгөлөлтийг хүүхдэд (0-19 нас хүртэлх) Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100 хувиар хөнгөлөлттэй олгосугай" гэж заасан. Монгол Улсын эмийн бүртгэлд 2024 оны байдлаар олон улсын нэрээр 23, худалдааны нэрээр 46 уналт таталтын эсрэг эм бүртгэлтэй байгаагаас 61 орчим хувь нь эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан, 39 хувь нь эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаагүй байна.

3. Эмийн дэлгэрэнгүй бүртгэл, судалгаа хангалтгүй, гааль дээр ирсэн эм бичиг баримтын бүрдүүлбэр хангаагүй, эмийн нөөцийн жагсаалтад тус эмүүд байхгүй зэрэг шалтгааны улмаас эмийн тасалдал үүсэж Эрүүл мэндийн сайдын нэг удаагийн импортын зөвшөөрлөөр удаа дараагийн татан авалт хийгдсэн байна. Тухайлбал, 2022 онд 4 удаа, 2023 онд 4 удаа, 2024 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 01 дүгээр тушаалаар нийт эмийн нэр төрлийн 118 эмийг нэг удаагийн импортын зөвшөөрлөөр оруулж ирсэн байна.

15007015

4. Комиссоос байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг, эхтэй хийсэн уулзалтаар хүүхдийн мэдрэлийн ёзоор тайруулах хагалгааг Монгол Улсад хийдэггүй, Бүгд Найрамдах Солонгос Улс, Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улс болон бусад улсад хийлгэх боломжтой ч хагалгаа үр дүнтэй байдаг гэсэн шалтгаанаар Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсыг зорих хандлагатай болсон талаар дурдаж байсан. Хагалгааг хаана хийлгэснээс хамаарч тус улсад үйлдвэрлэгддэг эмийн жорыг бичиж өгдөг хэдий ч тус эмийг улсын хилээр нэвтрүүлэх, эмийн бүртгэлд бүртгүүлэх, эрүүл мэндийн даатгалд хамруулахад нэлээдгүй хүндрэл, цаг хугацааг шаарддагаас эм тасалдаж хагалгааны үр дүн буурах, амжилтгүй болох, хүүхдийн эрүүл мэндэд нөлөөлөх зэрэг асуудал үүсдэг байна. Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсад мэдрэлийн ёзоор тайруулах хагалгаа хийлгэсэн хүүхдүүдийн нийт 40 эмийн жагсаалтыг судалж үзэхэд 20 гаруй эм нь Монгол Улсын эмийн бүртгэлд байхгүй, 5-8 эм нь эрүүл мэндийн даатгалаар олгогддог байна. Иймд байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хэрэглэдэг эмийн дэлгэрэнгүй бүртгэл, судалгаа хийж бүртгэлгүй эм болон даатгалд хамрагдаагүй эмийн тооцоолол гаргах шаардлагатай байна.

5. Монгол Улсын хэмжээнд зарим уналт таталтын эсрэг эм тасалддаг, орон нутагт тус эмүүдийг шууд ханган нийлүүлдэггүй, заавал 10 хоногийн хүчинтэй хугацаатай эмчийн жороор Улаанбаатар хотоос захиж авдаг зэрэг нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах эрхийн зөрчлийг үүсгэж байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд Улсын Их Хурлын 2024 оны 37 дугаар тогтоолд тусгагдаагүй асуудлаар дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Уналт таталтын эсрэг болон эмийн жагсаалтад багтсан эмийн нөөц, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамруулах;
2. Уналт таталтын эсрэг эмийг орон нутагт шууд хангах нийлүүлэх, түгээх;
3. Гадаад улсад эмчлүүлж эх орондоо ирсэн байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд бичиж өгсөн эм Монгол Улсад бүртгэлгүй бол яаралтай горимоор бүртгэлжүүлэх арга хэмжээг авах.

Энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ДАРГА Д.СҮНЖИД